

RESOLUCIÓN FINAL N° 189-2026/PS0-INDECOPI-LOR

EXPEDIENTE : 321-2025/PS0-INDECOPI-LOR
AUTORIDAD : ORGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS SUMARISIMOS DE
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL DEL
INDECOPI DE LORETO (ORPS)
DENUNCIANTE : VANESSA CAROLA CASTRO GHIUT (SEÑORA CASTRO)
DENUNCIADO : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ¹ (BANCO)
MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
INFRACCION A LAS NORMAS DE PROTECCION AL COSUMIDOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
MEDIDA CORRECTIVA
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA.

Liquitos, 04 de mayo de 2026.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado el 05 de setiembre de 2025 subsanado por escrito del 09 de octubre de 2025, la señora Castro denunció al Banco ante el ORPS, por presunta infracción a la Ley N.º 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código), señalando que:
 - (i) El 05 de julio 2025 se ejecutaron dos (2) transferencias que no reconoce la primera de S/ 5 750,00 (transferencia a terceros BCP) ejecutada desde su cuenta digital a las 04:25 p. m. y la segunda de S/ 2 000,00 (transferencia a terceros BCP) ejecutada desde su cuenta Yape a las 04:28 p. m, lo cual le generó un perjuicio de S/ 7 750,00.
 - (ii) Presentó su reclamo el cual no resulto favorable.
2. La señora Castro solicitó como medida correctiva la devolución del importe de S/ 7 750,00. Asimismo, solicitó que se ordene el pago de las costas y costos del procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 2 del 23 de octubre de 2025, el ORPS inició un procedimiento sancionador contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que de la cuenta de ahorros de la señora Castro se realicen dos (2) operaciones por la suma de S/ 7 750.00, que no reconoce haber realizado.
4. El 21 de noviembre de 2025, el proveedor denunciado presentó su escrito de descargos, y se allanó a la imputación efectuada en su contra mediante Resolución N° 2. Asimismo, señaló que las operaciones se realizaron por la imprudencia o negligencia del denunciante y que omitió su deber de custodia pues permitió que terceros accedan a su información sensible situación que no puede ser atribuible a su representada.
5. El 06 de diciembre de 2025, la denunciante señaló que no se encuentra de acuerdo con el pedido de exoneración de los costos del procedimiento ya que el Banco es responsable de la realización de las operaciones en controversia. Asimismo, solicitó que se emita un pronunciamiento final del presente procedimiento.

¹ RUC N° 20100047218.

6. El 05 de enero de 2026, el Banco se desistió del allanamiento presentado y presentó sus argumentos de defensa, manifestando entre otros, lo siguiente:
- (i) Las operaciones en controversia fueron realizadas válidamente a través de la Banca Móvil ya que la denunciante se encontraba afiliada a dicho canal (enrolamiento) y con el ingreso del número de la tarjeta y la clave secreta (clave de internet de seis (6) dígitos). Para la validación final de las operaciones se empleó el ingreso del clave token.
 - (ii) Cuenta con mecanismos de control ante ataques de hombre en el medio. En el caso de la Banca Móvil utiliza el token digital lo que fue empleado en la realización de las operaciones materia de denuncia.
 - (iii) Asimismo, indicó que cumplió con notificar a la denunciante sobre la realización de las operaciones materia de denuncia.
 - (iv) Las operaciones materia de denuncia se encuentran dentro del patrón de consumo habitual de la denunciante ya que realizó anteriormente operaciones por montos superiores a los cuestionados.
 - (v) Sin perjuicio de lo anterior, solicitó la suspensión del procedimiento a efectos de que se requiera a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, la SBS) un informe técnico respecto a la interpretación del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 (en adelante, Reglamento de Tarjetas) y los alcances sobre las cuales esta debía ser aplicada dentro de su competencia. Asimismo, adujo que, por Resolución SBS 3289-20252, la SBS modificó el Reglamento de Tarjetas y determinó que el monitoreo no formaba parte del proceso de autenticación de operaciones, sino que constituye únicamente un instrumento de gestión de riesgos que no permite calificar una operación como inválida; por tanto, solicitó que el artículo 17 del citado reglamento no sea interpretado de manera distinta,

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

7. De acuerdo a los hechos descritos en la denuncia de la señora Castro, los descargos del Banco, los medios probatorios obrantes en el expediente y las incidencias del procedimiento, corresponde determinar si el proveedor denunciado ha cometido infracción a los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código; de ser ello así, evaluar la procedencia o no de la medida correctiva solicitada, cuál sería la sanción a imponer y si corresponde ordenar el pago de las costas y costos del procedimiento.

III. ANÁLISIS

III.1. Cuestiones previas:

III.1.1. Sobre la solicitud de suspensión del procedimiento

8. El artículo 16 de la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Directiva Única), establece que los órganos funcionales suspenderán la tramitación de los procedimientos que ante ellos se siguen por un plazo máximo de veinte (20) días hábiles cuando sea necesario disponer la realización de informes técnicos o pericias o cuando se requiera información a otra entidad o a un tercero, el cual puede ser ampliado por plazos similares, por causas debidamente fundamentadas.

9. Respecto del pedido de suspensión del procedimiento formulado por el Banco el 5 de enero de 2026, cabe señalar que el artículo 89 del Código dispone que, en los casos en que sea necesaria la interpretación de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, o las normas dictadas por la SBS, el Indecopi debía solicitar a esta un informe técnico, por lo que corresponde determinar si es necesario efectuar un requerimiento de información y/o consulta interpretativa a la SBS, a fin de evaluar la responsabilidad de la entidad bancaria.
10. La solicitud planteada por el Banco se sustentó en los Oficios 74529-2024-SBS y 12512-2025-SBS, los cuales señalan que el sistema de monitoreo debía entenderse como una herramienta para la gestión de riesgos y no debía ser utilizado para la atribución de responsabilidades, puesto que era distinto al proceso de autenticación del usuario para realizar operaciones con tarjetas.
11. De la revisión de dichos oficios, la presente instancia advierte que la SBS ha indicado su interpretación sobre lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas, por lo que no resulta necesario requerir a dicha entidad la interpretación de la referida norma. Asimismo, si bien la SBS es la encargada de interpretar sus normas, dichas interpretaciones no son vinculantes para el Indecopi, en atención a su autonomía y competencia para interpretar y/o aplicar las normativas sectoriales a los supuestos en concreto.
12. Del artículo 17 del Reglamento de Tarjetas se desprende que las entidades financieras deben adoptar como medidas de seguridad, entre otras, la implementación de sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de consumo del usuario, siendo la finalidad de dicho precepto normativo la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones inusuales en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, por lo que el hecho de que el sistema de monitoreo sea también una herramienta de gestión de riesgo no implica desconocer la calificación que la propia normativa le ha dado.
13. A mayor abundamiento, el sistema de monitoreo es una medida de seguridad exigible a las entidades financieras, razón por la cual se encuentra sujeta a la posterior evaluación de su correcto cumplimiento conforme a lo informado por la entidad financiera y a lo establecido por la autoridad administrativa. Así, quitar al sistema de monitoreo su calificación normativa como medida de seguridad implicaría desconocer el mandato legal y vaciarlo de contenido, evitando de esa manera que se pueda salvaguardar adecuadamente los intereses y derechos de los consumidores financieros.
14. Finalmente, contrario a lo argumentado por el Banco, este ORPS considera que el monitoreo se constituye como parte del proceso de autenticación, dado que son 2 etapas donde la obligación de la entidad financiera es distinta; sin embargo, una vez detectada una operación inusual, esta no se debe oponer a los consumidores.
15. Por lo señalado, la calificación del sistema de monitoreo como una “herramienta de gestión de riesgo” no excluye el mandato legal que existe en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas y que obliga a las entidades financieras a adoptar mecanismos que salvaguarden adecuadamente el patrimonio de sus clientes. En ese sentido, no existe ninguna inquietud ni imprecisión que deba ser esclarecida por la SBS, debiendo denegarse la solicitud de suspensión planteada por el Banco.

III.1.2 Sobre la solicitud de aplicación de la modificación del artículo 17 del Reglamento

16. Respecto de la solicitud efectuada por el Banco el 6 de enero de 2026, consistente en que el artículo 17 del citado reglamento no sea interpretado de manera distinta, cabe señalar que la

modificación efectuada en la Resolución SBS 3289-2025 no resulta aplicable al análisis de las conductas denunciadas por la señora Castro, las cuales se produjeron antes de su entrada en vigencia, por lo que el análisis debe efectuarse conforme al marco normativo vigente en ese momento y la interpretación efectuada por este ORPS, al respecto.

17. Por tanto, corresponde denegar la solicitud formulada por el Banco, toda vez que se aplicará en este procedimiento el Reglamento de Tarjetas vigente en la fecha en que se efectuó la conducta, así como, el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por la Resolución SBS 504-2021 del 23 de febrero de 2021 (en adelante, el Reglamento de Ciberseguridad).

III.1.3. Respecto a la nulidad de la Resolución N° 2

18. El artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, TUO de la LPAG), establece que uno de los vicios del acto administrativo que causa su nulidad de pleno derecho es la omisión o defecto de sus requisitos de validez², entre los cuales se encuentra el que se respete el procedimiento regular previsto para su generación³, esto es, que se respete el Principio del Debido Procedimiento, que garantiza el derecho de los administrados a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho⁴.
19. Asimismo, la Directiva N° 002-2001/TRI-INDECOPI del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (la misma que tiene por objetivo instruir el procedimiento de declaración de nulidad de actos administrativos⁵, a fin de que el mismo se ajuste a las disposiciones de la Ley

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS.**

Artículo 10°. Causales de nulidad. Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS.**

Artículo 3°. Requisitos de validez de los actos administrativos. Son requisitos de validez de los actos administrativos:

(...)

5. Procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

⁴ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS.**

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

- 1.2. Principio del debido procedimiento. Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

⁵ **LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14.

del Procedimiento Administrativo General), establece en el numeral 1.3. del acápite IV numeral 1.2, que los órganos resolutivos, podrán, de oficio o a solicitud de parte, declarar la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos no sean actos definitivos que ponen fin a la instancia o que resuelvan de forma definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están discutiendo en el procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión.

20. Por su parte, el artículo 5°.4 del TUO de la LPAG dispone que el contenido de un acto administrativo debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados en el procedimiento⁶.
21. Cabe indicar que el Principio de Congruencia se sustenta en el deber de la administración de emitir un pronunciamiento respecto de todos los planteamientos formulados por los administrados, sea para acogerlos o desestimarlos, de modo tal que mediante la resolución que decida sobre dicha pretensión la autoridad administrativa emita íntegramente opinión sobre la petición concreta de los administrados.
22. Un objeto o contenido irregular será aquel que es incongruente con las cuestiones planteadas por los administrados. De esto último se deriva la exigencia del deber de congruencia entre lo alegado por las partes y lo resuelto por el juzgador.
23. Mediante Resolución N° 2 del 23 de octubre de 2025, este ORPS admitió a trámite la denuncia de la señora Castro, imputando lo siguiente:

“(…)

PRIMERO: *iniciar un procedimiento sancionador contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que, que de la cuenta de ahorros de la señora Castro se realicen dos (2) operaciones por la suma de S/ 7 750.00, que no reconoce haber realizado.”*

24. Al respecto, de la revisión de la denuncia, se advierte que, la señora Castro identificó las (2) operaciones que no reconocía haber realizado, por los importes de S/ 5 750,00 y de S/ 2 000,00 realizadas el 5 de julio de 2025 a través de la Banca Móvil y que fueron cargadas a sus cuentas digital y de yape; respectivamente.
25. Por lo tanto, en virtud al Principio de Congruencia, corresponde identificar adecuadamente los hechos infractores de acuerdo los hechos denunciados por la señora Castro, por lo que este ORPS considera que corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 2 en la medida que correspondía ser analizada en virtud a lo siguiente:

PRIMERO: *iniciar un procedimiento sancionador contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que, se realicen las siguientes dos (2) operaciones que la señora Castro no reconoce haber realizado:*

⁶

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS.

Artículo 5°.- Objeto o contenido del acto administrativo.

(…)

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados (...)

Cuadro 1

FECHA	IMPORTE	CANAL	CUENTA
05/07/2025	S/ 5 750,00	BANCA MÓVIL	CUENTA DIGITAL N° 480-****-****-004
05/07/2025	S/ 2 000,00	BANCA MÓVIL	CUENTA YAPE N° 480-****-****-042

26. Sin perjuicio de lo mencionado, y en aplicación del Principio de Eficacia establecido en el numeral 1.10 del artículo IV del TUO de la LPAG⁷, teniendo en cuenta que, el Banco ha identificado expresamente las dos (2) operaciones materia de denuncia y que, a lo largo del procedimiento, el denunciado ha tenido la oportunidad de ejercer válidamente su derecho de defensa, corresponde a este ORPS pronunciarse sobre la conducta imputada en el presente extremo.

III.1.4. Sobre el desistimiento del allanamiento del Banco

27. El 06 de enero de 2026, el Banco se desistió del allanamiento formulado sobre la imputación efectuada en su contra.
28. El artículo 201.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante TUO de la LPAG), señala que el desistimiento de algún acto realizado en el procedimiento puede realizarse antes de que haya producido efectos.
29. En ese sentido, se verifica que el Banco formuló desistimiento del allanamiento formulado respecto a la falta de adopción de medidas de seguridad de las dos (2) operaciones señaladas en el Cuadro 1 que la señora Castro no reconoce haber autorizado.
30. Por lo que corresponde aceptar el desistimiento del acto procedimental antes mencionado y emitir pronunciamiento respecto al fondo de la denuncia.

III.2. Supuesto a analizar: Deber de idoneidad.

III.2.1. Marco legal aplicable

31. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁸. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁹.

⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por el DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS.**

Título Preliminar. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo.

(...)

1.10. Principio de eficacia. - Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados.

En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.

⁸ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. (...)

32. El artículo 18° del Código¹⁰ define a la idoneidad de los productos y servicios como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones acordadas, entre otros factores que dependen de las circunstancias del caso.
33. Asimismo, el artículo 19 del Código¹¹ prevé un supuesto de responsabilidad administrativa objetiva conforme al cual los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado, debiendo comercializarlos o brindarlos en las condiciones ofrecidas y acordadas, expresa o implícitamente.
34. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las condiciones acordadas o en las condiciones que resulten previsibles, atendiendo a la naturaleza y circunstancias que rodean la adquisición del producto o la prestación del servicio, así como, a la normatividad que rige su prestación.
35. El supuesto de responsabilidad en la actuación del proveedor le impone a éste la carga procesal de acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio adquirido, luego de lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable.
36. El artículo 104° del Código establece que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre el producto o servicio determinado y que es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva justificada y no previsible que configure una ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia de propio consumidor afectado¹².
37. En consecuencia, el punto de partida para demostrar la existencia de una causa que exima de responsabilidad al proveedor es la probanza de un evento determinado que tiene una característica de exterioridad respecto a él, por lo que le proveedor únicamente se liberara de responsabilidad si la causa que originó que el producto o servicio no sea idóneo es externa a éste.

¹⁰ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

¹¹ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

¹² **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

38. Al respecto es necesario mencionar que corresponde a la parte interesada acreditar un defecto en el bien o servicio; una vez acreditada la existencia de un defecto en el producto adquirido o, en el servicio contratado por el consumidor; la responsabilidad administrativa en la actuación del proveedor impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del bien colocado en el mercado o servicio prestado, sea porque actuó cumpliendo con las normas debidas o porque acreditó la existencia de hechos ajenos que no le eran imputables, como son el caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o por la negligencia del propio consumidor.

III.2.2. Sobre las medidas de seguridad en el procesamiento de operaciones financieras

39. Mediante Resolución SBS 504-2021, publicada el 23 de febrero de 2021, la SBS aprobó el Reglamento de Ciberseguridad con la finalidad de que las empresas supervisadas por la referida entidad fortalezcan sus capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación durante la realización de operaciones bancarias.
40. Ahora, si bien el citado Reglamento entró en vigor el 1 de julio de 2021, las disposiciones señaladas en el Subcapítulo III del Capítulo II referidas a la implementación de los procesos de autenticación reforzada contaban con un plazo de adecuación hasta el 1 de julio de 2022; en ese sentido, se debe entender que las disposiciones señaladas en dicho subcapítulo son aplicables desde el 2 de julio de 2022 para las empresas supervisadas por la SBS.
41. Respecto al ámbito de aplicación de la norma, ésta se encuentra dirigida para los servicios brindados por canales digitales, por lo que corresponde traer a colación que de conformidad con el artículo 2 literal d) del Reglamento de Ciberseguridad la definición de canal digital es *«aquel medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits»*.
42. Ahora, si bien sería posible entender que canal digital comprende a todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito, tal como, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos soportan sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información; lo cierto es que, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III, se verifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales, el cual tiene como resultado una generación y asignación de credenciales con la finalidad de que se puedan efectuar operaciones a través de los canales digitales.
43. En atención a lo expresado por dicha norma, y de acuerdo a lo señalado por la Sala en reiterados pronunciamientos, no se podría considerar que los canales como cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, comercios electrónicos y ventanillas se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la norma, pues no es posible efectuar un enrolamiento previo¹³.
44. En efecto, dicho criterio ha sido acogido por la Sala mediante Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, órgano resolutorio que a través de una interpretación sistemática de la norma determinó que las empresas supervisadas únicamente pueden solicitar el enrolamiento previo a sus usuarios, en los siguientes canales digitales: (a) Banca Móvil; (b) Banca

¹³

Ver Resoluciones 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, 2779-2025/SPC-INDECOPI del 5 de setiembre de 2025, 0888-2026/SPC-INDECOPI 16 de marzo de 2026 y 1044-2026/SPC-INDECOPI del 25 de marzo de 2026.

por Internet; (c) Billeteras digitales; y, (d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros¹⁴.

45. Por otra parte, en el caso de la aplicación de medidas de seguridad referentes al monitoreo de operaciones, amerita traer a colación lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito) y sus normas modificatorias, que dispone que las empresas deben adoptar como mínimo las siguientes medidas de seguridad: (a) contar con sistemas de monitoreo de operaciones, que tengan como objetivo detectar aquellas operaciones que no corresponden al comportamiento habitual de consumo del usuario; (b) implementar procedimientos complementarios para gestionar las alertas generadas por el sistema de monitoreo de operaciones; e, (c) identificar patrones de fraude, mediante el análisis sistemático de la información histórica de las operaciones, los que deberán incorporarse al sistema de monitoreo de operaciones.
46. Del marco establecido, se desprende la obligación legal de las entidades financieras de implementar un sistema de monitoreo que permita generar alertas cuando se identifiquen patrones de fraude en los movimientos realizados en las cuentas de los usuarios.
47. En tal medida, esta instancia considera que de conformidad con el artículo 17° del Reglamento, la protección de los usuarios frente al cargo de transacciones fraudulentas en las cuentas de sus tarjetas de crédito o débito, se da a partir de, entre otros aspectos, la revisión del movimiento histórico de transacciones en dichas cuentas, lo cual evidentemente involucra el análisis de una pluralidad de operaciones que permitan a la empresa supervisada generar razonablemente un patrón de consumo respecto al uso de dicho producto por parte de su cliente. En ese sentido, dicho Reglamento exige un historial respecto del cual se puedan determinar ciertos factores que permitan construir el perfil de consumo del titular de la tarjeta e integrarlo en el sistema de monitoreo correspondiente¹⁵.
48. Por las consideraciones antes indicadas, en el marco de un procedimiento sancionador por operaciones no reconocidas, en la que se impute la falta de adopción y aplicación de medidas de seguridad (implementación de sistema de monitoreo, sistema de alertas generadas por el monitoreo e identificación de patrones de fraude), corresponderá a la entidad financiera demostrar, en cada caso concreto, que cumplió con adoptar y aplicar dichas medidas de seguridad y, que no correspondía su aplicación debido a que las operaciones cuestionadas corresponden al comportamiento habitual del usuario.

III.2.3. Presunta infracción a analizar: Sobre las operaciones no reconocidas.

49. En el presente caso, la señora Castro denunció que, el 5 de julio de 2025, se cargó a sus cuentas digital y de yape, dos (2) operaciones por los importes de S/ 5 750,00 y S/ 2 000,00; respectivamente, que no reconoce haber realizado.
50. En tal medida, en mérito a lo indicado previamente y a los hechos denunciados, se analizará la responsabilidad del Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que, se realicen las siguientes dos (2) operaciones que la señora Castro no reconoce haber realizado:

¹⁴ Ver considerandos 18 al 21 de la Resolución 0201-2024/SPC-INDECOPI del 24 de enero de 2024, emitida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

¹⁵ Resolución N° 2981-2016/SPC-INDECOPI de fecha 16 de agosto de 2016.

Cuadro 1

FECHA	IMPORTE	CANAL	CUENTA
05/07/2025	S/ 5 750,00	BANCA MÓVIL	CUENTA DIGITAL N° 480-****-****-004
05/07/2025	S/ 2 000,00	BANCA MÓVIL	CUENTA YAPE N° 480-****-****--042

51. En su defensa, el Banco señaló que la denunciante omitió su deber de custodia y permitió que terceros accedan a su información sensible y no fue comunicado a su representada.
52. En ese punto es preciso indicar que, si bien es responsabilidad de la denunciante la custodia de su tarjeta y clave, ello no enerva la responsabilidad del Banco de implementar los mecanismos de seguridad correspondientes, los cuales deberán operar conforme a los mecanismos de autenticación pactados y lo previsto en la normativa sectorial.
53. Por otra parte, el Banco señaló las operaciones materia de denuncia se encuentran dentro del patrón de consumo habitual de la denunciante ya que realizó anteriormente operaciones por montos superiores a los cuestionados.
54. Sobre el particular, se tiene que las operaciones materia de denuncia se realizaron el 5 de julio de 2025; es decir, durante la vigencia del Reglamento de Ciberseguridad; asimismo, al tratarse de operaciones efectuadas a través de la Banca Móvil, corresponde aplicar lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad (ver párrafo 44 de la presente Resolución)
55. Ahora bien, considerando que se trata de dos (2) operaciones no reconocidas por la denunciante corresponderá verificar las medidas de seguridad adoptadas por la entidad financiera por lo que primero, se verificará el cumplimiento de su deber de monitoreo (patrón de consumo); y, posteriormente, si la operación fue realizada válidamente de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

➤ **Sobre el deber de monitoreo de las operaciones**

56. Al respecto, a efectos de determinar el comportamiento habitual de consumo de la denunciante, se deberá analizar el contenido de los estados de cuenta de las cuentas de la señora Castro en donde se cargaron las operaciones en controversia.

Sobre los estados de cuenta de la Cuenta Digital N° 480-**-****-004**

57. Sobre el particular, obran en el expediente los estados de cuenta de la Cuenta Digital N° 480-****-****-004 de la denunciante correspondiente a los meses de mayo a junio de 2025 (anteriores a la fecha de la realización de la operación de S/ 5 750,00) en donde se puede advertir que la operación por un importe individual más elevado que se realizó con dicho producto financiero fue efectuada en junio de 2025, por el monto de S/ 30 000,00.
58. Siendo así, se advierte que la operación cuestionada ascendente a S/ 5 750,00 se encontraba dentro del patrón de consumo registrado previamente por la consumidora, ascendente pues con anterioridad realizó operaciones hasta de S/ 30 000,00.

Sobre los estados de cuenta de la Cuenta Yape N° 480-**-****--042**

59. Al respecto, obran en el expediente los estados de cuenta de la Cuenta Yape N° 480-****-****--042 de la denunciante correspondiente al mes de diciembre de 2024 (anterior a la fecha de la

realización de la operación de S/ 2 000,00) en donde se puede advertir que la operación por un importe individual más elevado que se realizó con dicho producto financiero fue efectuada por el monto de S/ 6 000,00.

60. En tal medida, se advierte que la operación cuestionada ascendente a S/ 2 000,00 se encontraba dentro del patrón de consumo registrado previamente por la consumidora, ascendente pues con anterioridad realizó operaciones hasta de S/ 6 000,00.
61. Por tal motivo, corresponde ahora, verificar si las operaciones en controversia fueron procesadas válidamente en virtud de lo establecido en el Reglamento de Ciberseguridad.

➤ **Sobre la validez de las operaciones en controversia**

62. Ahora bien, a fin de acreditar la validez de las operaciones bajo análisis el Banco debe acreditar el enrolamiento de la denunciante a sus canales digitales (artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad) y, una vez acreditado ello, debe presentar los medios probatorios que permitieran verificar que se emplearon las medidas de autenticación reforzada (artículo 19 del citado Reglamento).

Sobre el análisis del enrolamiento

63. En cuanto al enrolamiento, el artículo 18 del Reglamento de Ciberseguridad, requiere verificar la identidad del usuario y tomar las medidas para reducir la suplantación de identidad, así como generar las credenciales respectivas y asignarlas al usuario, las que deberán tener un ciclo de vida administrado por la entidad financiera.
64. En su defensa, el Banco señaló que la denunciante se encontraba afiliada a la Banca móvil y al Token digital antes de la realización de las operaciones en controversia.
65. Al respecto, el Banco acreditó que la señora Castro se encontraba afiliada a la Banca Móvil desde el 29 de marzo de 2024 y al token digital desde el 04 de abril de 2024. Cabe agregar que la denunciante no ha desconocido su afiliación, advirtiéndose -de los estados de sus cuentas bancarias- que ha realizado operaciones por ese canal con anterioridad al hecho denunciado.
66. Siendo así, corresponde pasar a verificar si el proveedor denunciado empleó las medidas de autenticación reforzada, para ello se analizará el cumplimiento de los tres (3) requisitos referidos a: (i) la combinación de factores de autenticación, (ii) contar con un control ante ataques de hombre en el medio, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos; y, (iii) notificación de datos de la operación.

Sobre el análisis de la autenticación reforzada

67. **Respecto del primer requisito**, referido a la utilización de una combinación de factores de autenticación distintos e independientes —como “algo que el usuario conoce” (contraseña, el PIN, respuestas a preguntas claves, entre otros), “algo que el usuario posee” (la clave dinámica) y, “algo que el usuario es” (huella digital, patrón de iris, reconocimiento facial, entre otros)— el Banco presentó lo reportes mostrados a continuación:

	 codintemocomputacional	 descanal	 fecdia	 horinteraccion	 codclavetarjeta	 numinteraccionapp	 numinteraccion	 tipo
111	17897411	BANCA MOVIL	2025-07-05	154030	55sac32643995a6a047b7c6e6f13cabcd77594192b0c94685d911ba4662376ec9200b2eac0852ab19d956a4ef0e05493f36d8272fb40cc08	null	487	
112	17897411	BANCA MOVIL	2025-07-05	154030	55sac32643995a6a047b7c6e6f13cabcd77594192b0c94685d911ba4662376ec9200b2eac0852ab19d956a4ef0e05493f36d8272fb40cc08	null	487	
113	17897411	BANCA MOVIL	2025-07-05	154030	55sac32643995a6a047b7c6e6f13cabcd77594192b0c94685d911ba4662376ec9200b2eac0852ab19d956a4ef0e05493f36d8272fb40cc08	null	487	
114	17897411	BANCA MOVIL	2025-07-05	154030	55sac32643995a6a047b7c6e6f13cabcd77594192b0c94685d911ba4662376ec9200b2eac0852ab19d956a4ef0e05493f36d8272fb40cc08	null	487	
115	17897411	BANCA MOVIL	2025-07-05	162129	55sac32643995a6a047b7c6e6f13cabcd77594192b0c94685d911ba4662376ec9200b2eac0852ab19d956a4ef0e05493f36d8272fb40cc08	null	308	
116	17897411	BANCA MOVIL	2025-07-05	162133	55sac32643995a6a047b7c6e6f13cabcd77594192b0c94685d911ba4662376ec9200b2eac0852ab19d956a4ef0e05493f36d8272fb40cc08	null	487	
117	17897411	BANCA MOVIL	2025-07-05	162133	55sac32643995a6a047b7c6e6f13cabcd77594192b0c94685d911ba4662376ec9200b2eac0852ab19d956a4ef0e05493f36d8272fb40cc08	null	487	

Table	+			
	Δ^E_c tipinteraccion	Δ^E_c destipinteraccion	Δ^E_c codclavectorigen	Δ^E_c codclavectdestino
111	487	Consulta de Productos Preferentes	null	null
112	487	Consulta de Productos Preferentes	80c0663cf65ec7738afab49f074c43be435c2bd1bbd2436ea7d0a97aea8548bdbc75582cb0ad0509c36005cf1f636c3d27ef972ca24b9cf1ce302cb35256169f3	null
113	487	Consulta de Productos Preferentes	80c0663cf65ec7738afab49f074c43be435c2bd1bbd2436ea7d0a97aea8548bdbc75582cb0ad0509c36005cf1f636c3d27ef972ca24b9cf1ce302cb35256169f3	null
114	487	Consulta de Productos Preferentes	null	null
115	300	Login	null	null
116	487	Consulta de Productos Preferentes	null	null
117	487	Consulta de Productos Preferentes	80c0663cf65ec7738afab49f074c43be435c2bd1bbd2436ea7d0a97aea8548bdbc75582cb0ad0509c36005cf1f636c3d27ef972ca24b9cf1ce302cb35256169f3	null

[illegible][illegible]

Date and Time	Activity Key	Action Result Key	Result Key	Result	User ID	Token Serial Number	Policy Expression	Server Node IP	Agent IP	Agent Security Domain
05/07/2025 09:16	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.100.73	10.162.96.13	SystemDomain
05/07/2025 09:40	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.100.73	10.162.19.230	SystemDomain
05/07/2025 12:37	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.96.119	10.162.96.22	SystemDomain
05/07/2025 12:56	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.100.73	10.162.96.22	SystemDomain
05/07/2025 13:14	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.100.73	10.162.96.13	SystemDomain
05/07/2025 14:27	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.100.73	10.162.19.225	SystemDomain
05/07/2025 15:30	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.100.74	10.162.96.22	SystemDomain
05/07/2025 16:25	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.96.119	10.162.96.22	SystemDomain
05/07/2025 16:28	Principal authentication	Success	AUTHN_METHOD_SUCCESS	Authentication method success	17897411	1882659823		10.162.100.74	10.162.96.13	SystemDomain

REPORTE CÓDIGO INTERNO COMPUTACIONAL: 17897411

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 1 en 0.033 segundos

	CODINTERNOCOMPUTACIONAL	CODCLAVECIC	CODDOC	TIPDOC	CODUNICOCLI	APERATCLI	APERMATCLI	NBRCLI
1	17897411	17590750	000043491248	1	0000434912481	CASTRO	GHIUT	VANESSA CAROLA

- 12/21

69. Por otra parte, de la revisión de la Imagen 2 así como a la leyenda antes indicada, en conjunto con el Reporte "Log server" (Imagen 3) se advierte que las operaciones se realizaron con el uso de la clave dinámica digital (token) de acuerdo al siguiente detalle:
- Se precisa respecto a la operación de S/ 5 750,00 generó su validación correspondiente con la clave token el 05 de julio de 2025 a las 16:25:22 horas conforme la glosa mostrada ("AUTHENTICATION METHOD SUCSSESS" y "FLGTRANSACCIONVALIDA: S").
 - Con relación a la operación de S/ 2 000,00 generó su validación correspondiente con la clave token el 05 de julio de 2025 a las 16:28:44 horas conforme la glosa mostrada ("AUTHENTICATION METHOD SUCSSESS" y "FLGTRANSACCIONVALIDA: S").
70. De la valoración conjunta de los citados medios probatorios, y, en virtud al Principio de presunción de veracidad¹⁶, se verifica el cumplimiento de los dos (2) factores de autenticación previstos en el Reglamento de Ciberseguridad y, en consecuencia, de la validez de la operación, tal como se detalla a continuación:
- **Algo que solo el usuario conoce:** Ingreso exitoso a la Banca Móvil empleando la clave secreta.
 - **Algo que solo el usuario posee:** Durante el procesamiento de la operación se utilizó el token digital.
71. En tal medida, corresponde ahora verificar el **segundo requisito del procedimiento de autenticación reforzada** referido a contar con un control ante ataques de hombre en el medio, que puede incluir un código único generado mediante métodos criptográficos.
72. Al respecto, el Banco señaló que la clave de autenticación criptográfica en el presente caso corresponde a la clave token, la cual constituye un código de un solo uso generado mediante mecanismos criptográficos provistos por un proveedor especializado. Asimismo, presentó un informe a fin de detallar los motivos por los que la clave token es el segundo factor de autenticación en el caso concreto.
73. Sobre el particular, **en línea con el criterio de la Sala**¹⁷, es preciso señalar que, en la medida que el empleo de la clave token constituyó el segundo factor de autenticación (primer requisito, "algo que el usuario posee"), no es posible acoger el argumento de la entidad bancaria referido a que la misma clave corresponde al cumplimiento del segundo requisito de la autenticación reforzada, pues el Reglamento de Ciberseguridad establece que el código requerido debe emplearse por única vez y que debe ser generada a partir de los datos específicos de la operación cuestionada, lo que no se evidencia en el presente caso.
74. Aunado a ello, se advierte que el Banco no presentó elemento alguno que permita identificar de manera inequívoca los códigos específicos generados para cada operación (con la generación de la clave token), ni su vinculación directa con los datos propios de las transferencias cuestionadas.¹⁸

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 – LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1.7. Principio de presunción de veracidad. - En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.

¹⁷ Ver Resoluciones 2721-2024/SPC-INDECOPI y 2724-2024/SPC-INDECOPI del 3 de octubre de 2024.

¹⁸ Ver Resolución 1356-2026/SPC-INDECOPI del 20 de abril de 2026.

75. Lo anterior, cobra mayor sentido si tenemos en cuenta que la finalidad normativa busca el fortalecimiento de las capacidades de ciberseguridad y procesos de autenticación de las entidades del sistema financiero, lo cual no se logra si es que el código de autenticación exigido es equiparado a un factor de autenticación, por lo que lo alegado por el Banco no genera certeza.
76. Cabe precisar que, en este tipo de procedimientos la Autoridad Administrativa no pretende que las entidades financieras pongan a disposición las claves secretas de los consumidores de manera expresa, toda vez que dicha información corresponde al secreto bancario de sus clientes, sino, lo que busca la Autoridad es que documentos presentados por las entidades financieras, a través de reportes o cualquier documento que contenga códigos seriales, acrediten o generen certeza de que las operaciones se realizaron válidamente.
77. Es importante señalar que, la actuación probatoria exigida al Banco no lo coloca en un estado de indefensión, pues a lo largo del procedimiento ha tenido la oportunidad de aportar diversos medios probatorios para acreditar que adoptó las medidas de seguridad pertinentes; sin embargo, no lo hizo.
78. En ese sentido, al no haber quedado acreditado el cumplimiento del segundo requisito de autenticación reforzada no corresponde realizar el análisis correspondiente al tercer requisito establecido en el Reglamento de Ciberseguridad respecto a la operación en controversia.
79. Por tales consideraciones, corresponde sancionar al Banco por infracción de los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que, de las cuentas de la señora Castro, se realicen las dos (2) operaciones señaladas en el Cuadro 1 que no reconoce haber realizado, ya que no quedó acreditado que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.

III.3. De la medida correctiva.

80. Este órgano resolutorio se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras¹⁹ –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales

19

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

- 115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:
- a. Reparar productos.
 - b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - d. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - e. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - f. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - g. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - h. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - i. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.

directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias²⁰ –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

81. En el presente caso, se ha verificado que el Banco ha cometido infracción al Código, por lo que corresponde ordenarle como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la señora Castro el importe de S/ 7 750,00 correspondiente al total de las operaciones denunciadas, más las comisiones u otros cargos que se puedan haber generado por las operaciones que se cargaron indebidamente a las cuentas de la denunciante.
82. El Banco tiene la obligación de presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código²¹.

- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.
- 115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.
- 115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.
- 115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa. (Artículo modificado por el Decreto Legislativo 1308).

20

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 116°.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

21

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

83. Cabe informar al Banco que, de conformidad a lo establecido en la Directiva, en caso no cumpla con lo señalado en el numeral anterior, este ORPS actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de mandato, sin necesidad de notificación previa²².

III.4. Graduación de la sanción.

84. Según el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM, vigente a partir del 15 de junio de 2021, y aplicable a los procedimientos iniciados a partir de dicha fecha, las multas a imponer se estiman con una nueva metodología; para el caso del OPS, se estima la Multa Base Preestablecida, conforme a tres etapas: Etapa I – Multa Base, Etapa II – Multa Preliminar y Etapa III – Multa Final.
85. Siguiendo el orden previsto en la referida norma, corresponde establecer, en primer lugar, la multa base, para cuyo efecto, se deberá determinar: (i) el nivel de afectación en función al tipo de infracción, esto es, si es muy baja, baja, moderada, alta o muy alta; (ii) el tamaño del infractor, verificando, si a la fecha en que cometió la infracción tenía la condición de micro, pequeña, mediana o gran empresa; y, (iii) el periodo de duración de la infracción cometida, que podría ser hasta 24 meses.
86. **(i) Nivel de afectación:** La infracción cometida está referida a dos (2) operaciones no reconocidas por el importe total de S/ 7 750,00; por lo que, en tanto el monto involucrado en la denuncia es mayor a una (1) UIT (S/ 5 350.00) y menor a dos (2) UIT (S/ 10 700,00), se determina que el tipo de afectación es "**moderada**", según el valor preestablecido en el cuadro 16 del Decreto Supremo 032-2021-PCM.
87. **(ii) Tamaño del infractor:** El artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, norma modificada por la Ley 30056, prevé que la condición de micro, pequeña, mediana y gran empresa se obtiene a partir de las ventas anuales (microempresa: ventas anuales de 1 a 150 UIT; pequeña empresa: ventas anuales de 150 a 1700 UIT; mediana empresa: ventas anuales de 1700 a 2300 UIT; y, si las ventas anuales superan las 2300 UIT se trata de una gran empresa.
88. Sobre el particular, es necesario precisar que, mediante Resolución N° 2 del 23 de octubre de 2025, el ORPS procedió con requerir al Banco, la siguiente información: (i) Copia simple o número del Certificado de Inscripción o de Reinscripción vigente en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa-REMYPE, de acuerdo con lo establecido en el Título VIII del Reglamento de la Ley MYPE; y, (ii) copia simple de la documentación que acredite el monto al que ascendieron sus ventas anuales del ejercicio inmediato anterior. Para tal efecto deberán presentar la declaración jurada

22

DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR,

Artículo 40°.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

40.2. En caso el obligado no acredite el cumplimiento de algún mandato de medida correctiva o medida cautelar, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos (2) días hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

40.4. En aquellos casos en que el obligado apercibido acredite el cumplimiento del mandato, el órgano resolutorio debe comunicar tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento en vía de ejecución por incumplimiento de medidas correctivas o cautelares, previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI. (Vigente desde el 3 de mayo de 2021)

anual del Impuesto a la Renta de dicho ejercicio o, en su defecto, las declaraciones juradas mensuales de los pagos a cuenta del impuesto, según corresponda a su régimen tributario; sin embargo, no se pronunció al respecto.

89. En ese contexto, en tanto el proveedor denunciado no ha cumplido con presentar los documentos que acrediten sus ventas anuales, será considerado como **gran empresa**.
90. Considerando el nivel de afectación y el tamaño del infractor, el valor preestablecido conforme al cuadro 18 previsto en el Decreto Supremo 032-2021-PCM es de 3,78.
91. (iii) **Periodo de duración de la infracción:** La infracción se cometió en un solo acto, dada su naturaleza **instantánea**; por lo que, el factor de duración conforme al valor preestablecido en el cuadro 23 del Decreto Supremo 032-2021-PCM es 1,0.
92. En consecuencia, al multiplicar el monto preestablecido (3,78) por el factor de duración (1,0), se determina que la multa base es de 3,78 UIT, según la siguiente operación:

$$m = 3.78 \times 1.0 = 3.78$$

93. Ahora, definida la multa base, corresponde establecer el factor "F", para lo cual se podrán considerar las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en el Código, cuyos valores preestablecidos se han recogido en el cuadro 2 del Decreto Supremo 032-2021-PCM. Para determinar el valor del factor F, en caso de no existir ninguna circunstancia agravante y atenuante, el factor "F" es equivalente a la unidad ($f = 1$ o 100 %), y, en caso de verificar circunstancias agravantes o atenuantes, se debe establecer el porcentaje en que cada atenuante y/o agravante disminuye y/o aumenta, respectivamente, conforme a la siguiente expresión: " $F = 1 + (f_1 + f_2 + \dots + f_n)$ "; por lo tanto, siendo que en el presente caso ORPS no verifica la existencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, la fórmula respecto a la Multa Preliminar es:

$$\begin{aligned} F &= 1 \\ M &= m \times F \\ M &= 3.78 \times 1 = 3.78 \end{aligned}$$

94. Finalmente, respecto a la Etapa III - Multa Final, se deberá traer a colación lo analizado en el Capítulo I: Pasos para la estimación de multas, de forma específica en su inciso C, en el cual se establece un ajuste de la multa según sus topes legales; es decir, se verifica que la multa preliminar (M) no supere el tope establecido en su marco normativo, en caso contrario, debe limitar el monto de la multa final al valor del tope establecido en el Código²³, por lo que en dicho caso en particular no aplica para la denunciada.
95. Siendo así, la multa a imponer (M), en atención a la fórmula " $M = m \times F$ ", con los datos obtenidos, " $M = 3,78 \times 1$ ", es de 3,78 UIT; por tanto, corresponde sancionar al Banco con multa de 3,78 UIT por infracción los artículos 1º numeral 1.1 literal c), 18º y 19º del Código.

23

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 110.- Sanciones administrativas

El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT.
b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT.
c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT.

III.5. Sobre el pago de Costas y Costos del procedimiento.

96. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi²⁴ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi.
97. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la señora Castro las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a S/ 36,00²⁵.
98. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante el ORPS los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código²⁶.
99. Es pertinente informar que si la señora Castro comunica al ORPS el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presenta ante este órgano resolutorio los medios probatorios que acreditan el cumplimiento del mandato ordenado, la autoridad administrativa resolverá con la documentación que obra en el expediente e impondrá la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas²⁷.
100. De considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la señora Castro podrá solicitar el reembolso de los costos en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de costos, cuya evaluación estará a cargo del ORPS.

²⁴ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. (Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

²⁵ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

²⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo. (Subrayado agregado)

²⁷ **DIRECTIVA N° 001-2021/DCOD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos
41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumarísimos una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiado, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

IV. RESOLUCIÓN:

PRIMERO: Declarar la nulidad de la Resolución N° 2 del 23 de octubre de 2025 en la medida que correspondía ser analizada en virtud a lo siguiente:

“**PRIMERO:** iniciar un procedimiento sancionador contra el Banco de Crédito del Perú, por presunta infracción a los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código, toda vez que, no habría adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar que, se realicen las siguientes dos (2) operaciones que la señora Vanessa Carola Castro Ghiut no reconoce haber realizado:

Cuadro 1

FECHA	IMPORTE	CANAL	CUENTA
05/07/2025	S/ 5 750,00	BANCA MÓVIL	CUENTA DIGITAL N° 480-****-****-004
05/07/2025	S/ 2 000,00	BANCA MÓVIL	CUENTA YAPE N° 480-****-****-042

SEGUNDO: Sancionar al Banco de Crédito del Perú con multa de 3,78 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° numeral 1.1 literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que, no adoptó las medidas de seguridad necesarias para evitar que se realicen las dos (2) operaciones detalladas en el Cuadro 1, que la señora Vanessa Carola Castro Ghiut no reconoce haber realizado, ya que no quedó acreditado que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.

TERCERO: Requerir al Banco de Crédito del Perú el cumplimiento espontáneo de la multa²⁸, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 205° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General²⁹, bajo apercibimiento de iniciarse el procedimiento de ejecución coactiva respectivo³⁰. El sancionado sólo pagará el 75% de la multa si consiente la presente resolución y procede a cancelarla en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° del Código de Protección y Defensa del Consumidor³¹.

²⁸ Los únicos medios de pago son los siguientes y debe proporcionar para estos efectos el número de CUM para identificar la multa:

Pago en ventanilla en el Banco de la Nación y Banco de Crédito del Perú	Pago en línea – Internet (solo para clientes de Banco de Crédito del Perú)
1. Indicar que realizará en pago de una multa impuesta por el Indecopi. Cuenta "Indecopi-Multas". 2. Brindar el número de CUM correspondiente. Si paga en Banco de la Nación, deberá indicar el código de transacción 3711 + el número de CUM. 3. Verificar que la constancia del pago indique el número de CUM correcto.	Seguir los siguientes pasos: 1. Seleccionar pagos y transferencias. 2. Seleccionar pago de servicios. 3. Seleccionar Instituciones (Indecopi). 4. Seleccionar el concepto de pago (multas). 5. Ingresar el número de CUM. 6. Ingresar el monto a pagar.

Cualquier abono que no se efectúe en la forma señalada en el cuadro anterior, no será considerado para efectos de la cancelación de la multa. En caso no se cuente con el número de CUM o se presente cualquier inconveniente al pretender efectuar el pago en las modalidades indicadas, será necesario que se comunique inmediatamente a los anexos 7814, 7825 y 7829, así como a la siguiente dirección: controldemultas@indecopi.gob.pe.

²⁹ Sin perjuicio de ello, se le informa que la presente resolución será puesta en conocimiento del Área de Ejecución Coactiva del Indecopi a efectos de que ejerza las funciones que la Ley le otorga.

³⁰ El procedimiento de ejecución coactiva se encuentra bajo la competencia del Ejecutor Coactivo del Indecopi, y se regula conforme a las normas establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley del procedimiento de ejecución coactiva, aprobado por D.S. N° 018-2008-JUS.

³¹ **CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 113°.- Cálculo y rebaja del monto de la multa

Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156°.

CUARTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú como medida correctiva que en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con devolver a la señora Vanessa Carola Castro Ghiut el importe de S/ 7 750,00 correspondiente al total de las operaciones denunciadas, más las comisiones u otros cargos que se puedan haber generado por las operaciones que se cargaron indebidamente a las cuentas de la denunciante.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

QUINTO: Ordenar al Banco de Crédito del Perú que en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con el pago de las costas del procedimiento a la señora Vanessa Carola Castro Ghiut, ascendente a S/ 36,00.

Banco de Crédito del Perú deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor y en los términos y condiciones indicados en la presente resolución.

SEXTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 de la Directiva 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de Loreto en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación³², caso contrario la resolución quedará consentida³³.

SÉPTIMO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el numeral 34 de la Directiva 001-2021/DIR-COD-INDECOPI³⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos

La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución.

³² **DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**

Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG. (...)

³³ **DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

³⁴ **DIRECTIVA 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR**

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una

Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

OCTAVO: Disponer la inscripción del Banco de Crédito del Perú en el Registro de Infracciones y Sanciones del INDECOPI, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° del Código de Protección y Defensa del Consumidor³⁵.

Firmado digitalmente por:

RONY VICENTE MURRIETA TORRES
Jefe Ad Hoc del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de
Protección al Consumidor adscrito a la Oficina Regional del Indecopi de L

vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

35

LEY 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

La información del registro es de acceso público y gratuito.